

3003302-70.2013.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe - 2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

3003302-70.2013.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

3003302-70.2013.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 165/2013 - 1º Distrito Policial de Peruíbe

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Francisco João Delfino

Juiz Substituto: Dr. CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

I - RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais, denunciou FRANCISCO JOÃO DELFINO, como incurso no artigo 38-A, caput, da Lei 9.605/98, porque, no dia 04 de setembro de 2012, horário incerto, na Rua Santo Antônio, Bairro jardim Tanigua, danificou vegetação primária em estágio médio de regeneração, pertencente ao Bioma Mata Atlântica, conforme laudo pericial de fls.15/17 e auto de infração ambiental de fls. 18/21.

A denúncia foi recebida em 9 de junho de 2015 (59/60).

Citado (fls.142), o acusado apresentou defesa prévia às fls.150/152.

Em audiência realizada em 26/11/2019, foi oferecida a proposta de suspensão condicional do processo, rejeitada pelo acusado (fls.192/193).

Durante a instrução, foi ouvida a testemunha de acusação Antônio Walter Souza dos Santos e interrogado o réu (fls. 256/257 e 335/336). O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha SGT PM Reinaldo de Oliveira Souza (fls. 249/250).

Em memoriais escritos (fls.340/343), o Ministério Público postulou pela condenação do réu. A defesa, por sua vez, requereu a sua absolvição do acusado.

É a síntese do necessário.

II - FUNDAMENTAÇÃO:

A ação é procedente.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência ambiental lavrado a fls. 09/12, auto de infração ambiental a fls.18/21 e pelo laudo indireto de fls. 15/17, que atestam que o réu danificou vegetação nativa de floresta baixa de restinga em estágio médio de regeneração.

A autoria, por seu turno, também é certa. Consta no referido Boletim de ocorrência (fls. 09/12) e laudo indireto (fls. 15/17) que FRANCISCO foi contatado no local, "o qual informou ser proprietário da área e responsável pela degradação ambiental, não apresentando documentação da área tampouco autorização de desmatamento", sendo elaborado AIA.

Ouvido em audiência, o policial militar ambiental, Antônio Walter dos Santos, disse que o denunciado estava executando um grande desmatamento, com abertura de rua, utilizando-se de maquinário para acessar alguns lotes, que segundo FRANCISCO era de sua propriedade. O acusado não possui nenhuma documentação ou autorização do desmatamento. O local é uma zona de amortecimento do parque estadual, sendo passível de licenciamento. Foi aplicada uma multa administrativa de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), além de conduzi-lo até a Delegacia. Reconheceu a pessoa do denunciado como o mesmo que se apresentou no local dos fatos e autor do desmatamento.

Interrogado, o acusado FRANCISCO JOÃO DELFINO, disse que nunca residiu na cidade de Peruíbe/SP, que nunca saiu do Estado do Piauí. Trabalha na plantação de mandioca. Nunca praticou crime ambiental. Informou que seu CPF é 257.438.908-54, nascimento 12/08/1971, Pai: João José Delfino e mãe Pedrina Maria da Conceição. A defesa apontou divergência na numeração do RG do denunciado.

Esse é o contexto probatório.

O que se vê dos autos são provas firmes, fortes e categóricas a indicar a responsabilização do acusado.

A versão exculpatória do réu de que nunca residiu em Peruíbe e que não degradou o meio ambiente, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

A defesa apresentada pelo réu encontra-se isolada dos demais elementos de prova, isso porque, conforme mencionado pelo Ministério Público em memoriais, o CPF, nome do pai, nome da mãe e data de nascimento informados pelo réu em audiência (fls.256/257) coincidem com os constantes no campo "Qualificação dos Envolvidos" do Boletim de Ocorrência de fls. 09. Tal documento é o mesmo informado pelo réu no auto de infração de fls. 18/21.

Portanto, há divergência apenas no RG. Nesse ponto constou no boletim de ocorrência (fls. 09) que o RG do autuado é 1543186 do Estado do Piauí. Todavia, no momento da audiência foi apresentado pelo réu RG nº 4.296.467, diverso, e com data de expedição em 27/10/15, ou seja, confeccionado em data posterior aos fatos

(04/09/2012), o que, por si só, justifica a impossibilidade do referido número de documento (RG nº 4.296.467) ter constado no registro da ocorrência.

Ademais, também consta no boletim de fls. 09/12, que no momento do registro da ocorrência o acusado estava presente no local, de modo que declinou seus dados qualificativos aos Policiais Militares, declarando que comprou a área para fazer cultivo diversos e não sabia da necessidade de licenciamento, firmando o documento (fls. 09).

Outrossim, o policial ambiental se recordou da ocorrência, bem como reconheceu o denunciado como autor dos fatos, registrando que ele no dia da autuação.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha os policiais militares assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Nesse sentido:

"Crime ambiental. Pesca predatória (art. 34, parágrafo único, II, L. 9.605/98). Preliminares inconsistentes. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de oitiva do acusado para revogação do sursis. Prescrição inócurrenente. Mérito .Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Ambientais. Confissão judicial. Validade. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento adequado, com oportuna substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Apelo improvido." (TJSP- Apelação 0002112-79.2008.8.26.0383, 4ª Câmara de Direito Criminal Rel. Luis Soares de Mello, j. 26/01/2016).

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada." (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

Registre-se, finalmente, que o agente da lei não teria razão alguma para imputar ao réu a prática de delito, em nada lhes aproveita a incriminação falsa e leviana a um suposto inocente.

Exatamente por isso, as palavras do agente policial são aqui consideradas válidas e seguras a viabilizar, sem sombra de dúvidas, o édito condenatório, somada a todo o restante da prova produzida nos autos, revela-se apta a formar o convencimento do juízo.

Portanto, de rigor a condenação do acusado.

Passo, pois, a dosagem das penas.

Decidida à tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que inexistem circunstâncias judiciais desabonadoras, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 1 ano de detenção. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na fase derradeira ausentes as causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pelo qual fixo a pena final em 01 (um) ano de detenção.

Quanto ao regime prisional, fixo o ABERTO para cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena fixada e a ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras.

Considerando-se que o réu atende ao disposto no artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser estipulada pelo D. Juízo das Execuções, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

III - DECIDO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu FRANCISCO JOÃO DELFINO à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, substituindo-se a pena privativa de liberdade acima fixada por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser estipulada pelo D. Juízo das Execuções, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado:

a) elabore-se cálculo de multa, destine-se a fiança ao pagamento (art. 336, CPP) e intime-se o réu para o pagamento do restante, se houver; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; havendo excedente da fiança, expeça-se mandado de levantamento em favor do réu (art. 347, CPP);

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento, se o caso;

c) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Peruíbe, 04 de fevereiro de 2022.

CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Juiz Substituto
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA